

DECRETO No. 124

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

- I. Que mediante Decreto Legislativo No. 529, de fecha 13 de enero de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 23, Tomo No. 342, del 3 de febrero del mismo año, se emitió la Ley de Simplificación Aduanera, con el objeto de establecer el marco jurídico básico para la adopción de mecanismos de simplificación, facilitación y control de las operaciones aduaneras, a través del uso de sistemas automáticos de intercambio de información.
- II. Que por medio del Decreto Legislativo No. 23, de fecha 7 de junio de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 123, Tomo No. 396, del 4 de julio del mismo año, se reformó la ley a que se refiere el considerando anterior, con la finalidad de modernizar las aduanas y permitir al servicio aduanero acceder a la tecnología adecuada, que facilitará el comercio lícito de mercancías mediante la interacción e integración de los participantes en la cadena logística y la implementación de servicios de inspección no intrusiva.
- III. Que por medio del artículo 12-B de la referida ley, se creó la Tasa por la Prestación de Servicios de Inspección no Intrusiva, cuya obligación se genera por el ingreso o salida de mercancías o medios de transporte del territorio aduanero nacional y el pago de la misma deberá efectuarse al momento de la transmisión electrónica del Manifiesto, Declaración de Mercancías a cualquiera de los Regímenes Aduaneros, Formulario Aduanero Único Centroamericano, Tránsitos Internos o Internacionales u otras declaraciones o formularios que amparen el transporte, traslado o movimiento de mercancías desde y hacia el territorio aduanero.
- IV. Que por medio del Decreto Legislativo No. 902, de fecha 12 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial No. 238, Tomo No. 405, del 19 del mismo mes y año, se excluyeron del pago de la tasa en referencia a las operaciones de tránsito internacional terrestre.
- V. Que es necesario regular algunas exenciones al pago de la tasa establecida en el Art. 12-B de la Ley de Simplificación Aduanera, tales como, las operaciones que realicen los diplomáticos de conformidad al Convenio de Viena y a las importaciones de mercancías efectuadas bajo la modalidad de declaración simplificada menores a mil dólares de los Estados Unidos de América, entre otras; así como la realización de otras operaciones, que viabilicen la adecuada aplicación en términos generales, del servicio de inspección no intrusiva.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda,

DECRETA las siguientes

REFORMAS A LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADUANERA

Art. 1. Refórmase el inciso noveno del artículo 12-B e incorpórase un inciso final, de la manera siguiente:

"Estarán excluidas del pago a que se refiere este artículo, las mercancías en tránsito que no tengan por origen o destino el territorio nacional, las operaciones que realicen los diplomáticos de conformidad al Convenio de Viena, las importaciones o exportaciones de mercancías efectuadas bajo la modalidad de declaración simplificada menores a mil dólares de los Estados Unidos de América por cada importador o exportador, las declaraciones que contengan equipaje de viajeros y aquellas que por Convenios u otras leyes se encuentren exentas."

"Con el propósito de garantizar lo dispuesto en la presente disposición, facúltase al Ministerio de Hacienda a realizar todas las operaciones financieras, presupuestarias y contables, indispensables y necesarias, que viabilicen pagar todos los costos y gastos derivados por la prestación del servicio de Inspección no Intrusiva."

Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los dieciocho días del mes septiembre del año dos mil quin-

ce.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA

PRESIDENTA

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE
PRIMER VICEPRESIDENTE

ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR
SEGUNDA VICEPRESIDENTA

JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ
TERCER VICEPRESIDENTE

NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ
CUARTO VICEPRESIDENTE

SANTIAGO FLORES ALFARO
QUINTO VICEPRESIDENTE

GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT
PRIMER SECRETARIO

DAVID ERNESTO REYES MOLINA
SEGUNDO SECRETARIO

MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO
TERCER SECRETARIO

REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA
CUARTO SECRETARIO

JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS
QUINTA SECRETARIA

JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL
SEXTO SECRETARIO

ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR
SÉPTIMO SECRETARIO

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
OCTAVO SECRETARIO

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dos días del mes de octubre del año dos mil quince.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

JUAN RAMÓN CARLOS ENRIQUE CÁCERES CHÁVEZ,
MINISTRO DE HACIENDA.

DECRETO No. 125

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

- I. Que de conformidad con el artículo 131, ordinal 11 de la Constitución, es facultad de esta Asamblea Legislativa decretar, de manera general, beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, o de otra índole.
- II. Que por resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en base a una recomendación de la Organización Marítima Internacional (OMI), se instauró en el año 2005 el "Día Marítimo Internacional", que debía conmemorarse el último jueves del mes de septiembre de cada año, para destacar los retos y la importancia de las cuestiones marítimas en la gestión de la economía mundial.
- III. Que el "Día Marítimo Internacional" se celebra en muchos países del mundo, para destacar la importancia de la seguridad y eficiencia de las operaciones marítimas internacionales, y prevenir la contaminación ocasionada por buques y por descargas de sustancias tóxicas y peligrosas en el mar.
- IV. Que la autoridad marítima portuaria, creada en el 2002 por la Ley General Marítimo Portuaria, regula los servicios de navegación marítima, vela por la seguridad de estos servicios y por la seguridad operacional de los puertos salvadoreños, salvaguarda la vida humana en el mar y fomenta el desarrollo de las actividades marítimas y portuarias en El Salvador.